

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת עמית הלוי

פ/4476/25

הצעת חוק כניסת שוהים בלתי חוקיים, פעילי טרור ובני משפחותיהם לישראל (תיקוני חקיקה), התשפ"ד-2024

תיקון חוק האזרחות 1. בחוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשפ"ב-2022¹, אחרי
והכניסה לישראל סעיף 11 יבוא:

"איסור מתן וחידוש 11א. (א) לא יינתן היתר לשהייה בישראל או רישיון
אשרה למשפחות לישיבה בישראל, לתושב האזור או לבן משפחתו,
מחבלים לפי סעיפים 4 עד 9 ו-15, אם הורשע במעשה טרור
או אם הוא פעיל טרור.

(ב) מפקד האזור לא ייתן לתושב האזור או לבן
משפחתו היתר לשהייה בישראל לפי תחיקת
הביטחון באזור ולא יינתן רישיון לישיבה בישראל
לכל מבקש אחר שאינו תושב האזור אם הורשע
במעשה טרור או אם הוא פעיל טרור.

(ג) בסעיף זה –

"בן משפחה" – אב, אם, בן זוג, בת זוג, בן, בת,
אח, אחות; דוד, דודה, בן דוד, בת דוד, אחיין
או אחיינית, לרבות בני משפחה שלובים;

¹ ס"ח התשפ"ב, עמ' 808.

"מעשה טרור" – כהגדרתו בחוק המאבק בטרור,

התשע"ו–2016;²

"פעיל טרור" – כהגדרתו בחוק להקפאת כספים

ששילמה הרשות הפלסטינית בזיקה לטרור

מהכספים המועברים אליה מממשלת

ישראל, התשע"ח–2018.³

תיקון חוק הכניסה 2. בחוק הכניסה לישראל, התשי"ב–1952,⁴ בסעיף 12 –

לישראל

(1) בפסקה (4), במקום "שנה אחת" יבוא "שלוש שנים";

(2) אחרי פסקה (4) יבוא:

"(5) הורשע אדם בעבירה לפי סעיף זה, לא יפחת עונשו מרבע העונש

המרבי שנקבע לעבירה."

דבריו הסבר

הטבח ההמוני שבוצע ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) משמש תמרור אזהרה ברור וחד לכל העוסקים במלאכת ההגנה על בטחון המדינה ואזרחיה. אם מדינת ישראל נקטה מדיניות "סלחנית" ו"מכילה" כלפי שוהים בלתי חוקיים תושבי איו"ש ועזה עד יום ה-7 באוקטובר, הרי שלאחריו, בטחון אזרחיה מחייב אותה לבחון את הסטנדרטים בנושא זה ובנושאים אחרים הנוגעים לתשתיות הטרור. ההתמודדות מול אויבנו היא בחזיתות רבות של הרתעה, מניעה, חינוך, מודיעין, לחימה נחושה, וענישה ואכיפה מחמירים.

הצעת חוק זו נועדה לתקן את מספר לקונות מרכזיות הנוגעות לכניסת שוהים בלתי חוקיים, פעילי טרור ומשפחותיהם לישראל. ראשית, מתבקש למנוע מאדם שהורשע בביצוע מעשה טרור, מאדם שהוא פעיל טרור או מבני משפחתם, לשהות בישראל. מורשעי טרור הם עבריינים אידיאולוגיים ועל כן הימצאותם במרחב האזרחי, גם אחרי שנענשו וישבו בכלא, מהווה סכנה של ממש. שנית, מתבקש

² ס"ח התשע"ו, עמ' 898.

³ ס"ח התשע"ח, עמ' 732.

⁴ ס"ח התשי"ב, עמ' 354.

להחמיר בענישת שוהים בלתי חוקיים הנתפסים בשטחי ישראל ולקבוע עונש מינימום למורשעים בעבירה זו. כפי שעלה בשורת פסקי דין, בישראל התקיימה לאורך שנים מדיניות ענישה מקילה כלפי שוהים בלתי חוקיים שלפיה ברוב המקרים לא נענשו כלל בפעמים הראשונות בהם נתפסו, וגם כשנענשו, מתחם הענישה היה מקל ביותר והסתכם לרוב במספר חודשי מאסר בודדים, ולא מעבר לשנה בשל רף הענישה הקיים בחוק.

הצעת החוק כוללת סעיף חשוב נוסף האוסר על מתן היתרי שהייה בישראל או חידוש של אישורים אלו לפעיל טרור, מורשעים במעשה טרור ולבני משפחתם. מלכתחילה שהייה או ישיבת עראי למי שאינם אזרחי ישראל, אינה זכות טבעית המוקנה להם והיא נתונה לשיקול הדעת של הממשלה, בוודאי כשמדובר בחידוש האשרה. אם שר הפנים מחויב לחדש אותם, הרי שהם הופכים בפועל לאישורי קבע ולא לאישורים זמניים. בנוסף, בשנים האחרונות שורת פסקי דין קבעו מתחם מצומצם לשיקול הדעת של שר הפנים נוכח לשון החוק הנוכחי, וביניהם המקרה של קרובי הרוצח של סגן שיר חג'אג' הי"ד.

לכן, מוצע בחוק זה לקבוע מניעת אפשרות כניסה של בני משפחה של פעיל טרור או מורשע במעשה טרור. כידוע, מניעת כניסת בני משפחה לישראל לאחר ביצוע פיגוע, יוצרת תמריץ שלילי משמעותי לפעילי טרור ולבני משפחתם בשל ידיעתם שפיגוע שיבוצע על ידי קרוב משפחה ישלול מהם את האפשרות לקבל היתרי שהייה בעתיד. דבר זה צפוי להרתיע אותם מלתמוך בביצוע פיגוע, ולפעול ביתר שאת למנוע אותו, כפי שקרה בהקשרים אחרים.

סעיף זה מורה לשר לא לאפשר מתן רישיון או אשרת כניסה ולא לחדש את המשך שהייתם של בני משפחת המחבל, זאת נוכח שיקולי הרתעה סביבתית ושיקולים נוספים הנוגעים לאינטרס הלאומי של ישראל.

יישומם של סעיפי חוק זה עשויים להציל חיים רבים בעתיד. לצערנו הוראות אלה זו נכתבו בדם רב, מאז השביעי באוקטובר והרבה לפניו. לכן הצעת חוק זו, שלא תאפשר למי שהורשע בטרור ואיננו תושב או אזרח ישראל, לחזור להסתובב ברחובות ישראל, הוא ובני משפחתו, לצד החמרה בענישת השוהים הבלתי חוקיים, היא צעד חיוני ומציל חיים.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ב באדר ב' התשפ"ד (01.04.2024)